

## Documentación de Procedimientos

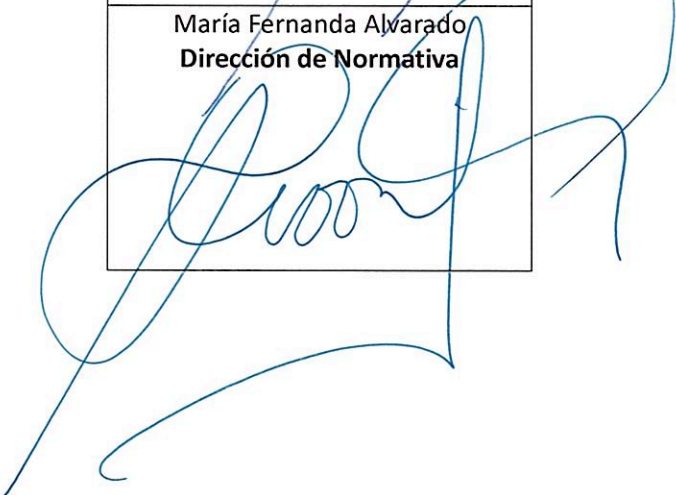
**Procedimiento:** Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación Científica Responsable, los Procesos Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico – Fase Preparatoria y Pre Contractual

**Versión No:** 1.0

**Número de Páginas:** 22

**Entrada en Vigencia:** En la fecha de suscripción de la resolución de aprobación del procedimiento correspondiente.

**Deroga a:** N/A

| Elaborado por:                                                                                  | Revisado por:                                                                                                                                       | Aprobado por:                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>Daniela Reinoso<br/>Dirección de Planificación e Inversión</p> <p><i>Daniela Reinoso</i></p> | <p>Vinicio Acurio<br/>Dirección Administrativa</p>               | <p>Máxima autoridad o delegado</p> |
|                                                                                                 | <p>Marco Guevara<br/>Dirección Financiera</p>                   |                                    |
|                                                                                                 | <p>Marco Echeverría<br/>Dirección de Convenios y Contratos</p>  |                                    |
|                                                                                                 | <p>María Fernanda Alvarado<br/>Dirección de Normativa</p>       |                                    |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| <div>UNIVERSIDAD<br/>YACHAY<br/>TECH</div>  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |     |      |                    |
|                                                                                                                              | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |     |      | Número de Páginas: |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | Día                                               | Mes | Año  |                    |
| GAD-CAF-PRD-001                                                                                                              | 01                                                                                                                                                                                              | 18                                                | 10  | 2019 | 2 de 22            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |

|                       |                                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Elaborado por:</b> | <b>Revisado por:</b>                                                                                                                                    | <b>Aprobado por:</b> |
|                       | Rosa Bastidas<br><b>Coordinación Administrativa<br/>Financiera</b><br> |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |     |      |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |     |      | Número de Páginas: |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Día                                               | Mes | Año  |                    |
| GAD-CAF-PRD-001                                                                   | 01                                                                                                                                                                                              | 18                                                | 10  | 2019 | 3 de 22            |

## Contenido

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. Objetivo .....                      | 4  |
| 2. Alcance.....                        | 4  |
| 3. Responsable del Procedimiento ..... | 4  |
| 4. Definiciones .....                  | 4  |
| 5. Abreviaturas .....                  | 5  |
| 6. Consideraciones.....                | 6  |
| 6.1 Consideraciones Generales.....     | 6  |
| 6.2 Consideraciones Específicas.....   | 6  |
| Fase Preparatoria .....                | 7  |
| Fase Precontractual .....              | 11 |
| 7. Procedimiento .....                 | 14 |
| 7.1 Fase Preparatoria .....            | 14 |
| 7.2 Fase Precontractual.....           | 20 |
| 8. Normativa Base .....                | 21 |
| 9. Histórico de Cambios.....           | 22 |
| 10. Anexos.....                        | 22 |




|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |     |      |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |     |      | Número de Páginas: |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Día                                               | Mes | Año  |                    |
| GAD-CAF-PRD-001                                                                   | 01                                                                                                                                                                                              | 18                                                | 10  | 2019 | 4 de 22            |

## 1. Objetivo

Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para la fase preparatoria y precontractual del régimen especial de contratación directa de bienes y servicios para la investigación científica responsable, los procesos investigativos y pedagógicos y el desarrollo tecnológico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

## 2. Alcance

Aplica únicamente para las contrataciones de servicios y adquisiciones de bienes con relación directa a actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico, conforme lo definido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su Reglamento General, así como la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-000098 del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Los subprocesos en alcance se detallan a continuación:

| Alcance                          |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subprocesos en el alcance</b> | 1. Fase Preparatoria;<br>2. Fase Precontractual.                                                                                                           |
| Inicio / Fin                     |                                                                                                                                                            |
| <b>Inicio</b>                    | El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de la contratación de servicios y/o adquisición de bienes por parte de la Unidad requirente. |
| <b>Fin</b>                       | El procedimiento finaliza con la adjudicación del proceso de contratación pública, o con la cancelación o declaratoria de desierto del mismo.              |

## 3. Responsable del Procedimiento

El responsable del procedimiento es la Coordinación Administrativa Financiera, a través de la Dirección Administrativa, con reporte al Rectorado.

## 4. Definiciones

| Término                  | Definición                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase Preparatoria</b> | Fase de la contratación pública que incluye la elaboración y modificación del plan anual de contrataciones -PAC; la elaboración de |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

| Término                                     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | estudios de mercado, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia - TDR; elaboración del presupuesto referencial y emisión de certificación presupuestaria; elaboración de estudios, elaboración y aprobación de pliegos; hasta la emisión de la resolución de inicio del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fase Precontractual</b>                  | Fase de la contratación pública que incluye la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, modificaciones de condiciones contractuales o de pliegos; cancelación del procedimiento, etapa de recepción, apertura, convalidación de errores, verificación, y calificación de ofertas; informe de la comisión técnica o del delgado; resolución y publicación de la adjudicación o decisión de procedimiento desierto; y todo acto que esté comprendido entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación. |
| <b>Unidad Requiriente</b>                   | <i>"Unidad administrativa, técnica o académica desde la cual se genera la necesidad e impulsa el procedimiento de contratación"</i> – RRECD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Investigación Científica Responsable</b> | <i>"Comprende los procesos investigativos encaminados a obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la diversificación productiva, la satisfacción de necesidades o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza"</i> – RRECD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Procesos Investigativos Pedagógicos</b>  | <i>"Son las actividades de investigación científica dirigidas a la docencia, enseñanza o dirigidas a fortalecer la experiencia y aprendizaje de aquellos involucrados en tal proceso"</i> – RRECD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Desarrollo Tecnológico</b>               | <i>"Es el proceso por el cual surgen nuevas tecnologías, en su sentido más amplio, a partir de la investigación científica, el desarrollo de conocimientos, la innovación, exploración y descubrimiento"</i> – RRECD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sistema de Gestión por Procesos</b>      | Herramienta informática a través de la cual se automatizan procesos, en donde se encuentran definidos flujos de trabajo, responsables y formatos para los procedimientos de la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 5. Abreviaturas

| Abreviatura  | Definición                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POA</b>   | Plan Operativo Anual                                                                                                                    |
| <b>PAC</b>   | Plan Anual de Contratación                                                                                                              |
| <b>RRECD</b> | Reglamento de Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación Científica Responsable, los Procesos |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |     |      |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |     |      | Número de Páginas: |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Día                                               | Mes | Año  |                    |
| GAD-CAF-PRD-001                                                                   | 01                                                                                                                                                                                              | 18                                                | 10  | 2019 | 6 de 22            |

| Abreviatura   | Definición                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Investigativos y Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. |
| <b>SERCOP</b> | Servicio Nacional de Contratación Pública                                                                                      |

## 6. Consideraciones

### 6.1 Consideraciones Generales

- 6.1.1 Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas.
- 6.1.2 Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco legal vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el responsable del procedimiento será el responsable de solicitar la respectiva actualización a la Dirección de Planificación e Inversión y de aplicar los cambios mientras se actualiza la documentación.
- 6.1.3 El procedimiento para las contrataciones de servicios y adquisiciones de bienes con relación directa a actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico, se realizará obligatoriamente a través del sistema de gestión por procesos.
- 6.1.4 El responsable del procedimiento deberá revisarlo por lo menos una vez al año, con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad.
- 6.1.5 Los formatos que serán utilizados en el presente procedimiento, se encontrarán cargados en el sistema de gestión por procesos y podrán ser actualizados de acuerdo a las necesidades de las Unidades que intervienen en el mismo.

### 6.2 Consideraciones Específicas

- 6.2.1 Para la adquisición de bienes o contrataciones de servicios con relación directa a actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico, se aplicarán los siguientes procedimientos de contratación:





|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

| Tipo                                                | Monto Mínimo                                                   | Monto Máximo                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Régimen Especial –<br>Contratación Directa          | Mayor a 0,0000002 por<br>el presupuesto inicial<br>del Estado. | Menor o igual a<br>0,000002 por el<br>presupuesto inicial del<br>Estado. |
| Régimen Especial –<br>Contratación por<br>Selección | Mayor a 0,000002 por<br>el presupuesto inicial<br>del Estado.  | Indefinido.                                                              |

### Fase Preparatoria

- 6.2.2** Las adquisiciones de los bienes o servicios detallados a continuación serán centralizadas en las siguientes Unidades:

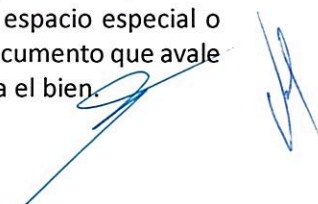
| Tipo                                                                                          | Unidad Responsable                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Adquisición de equipos y sistemas informáticos<br>(hardware y software).                      | Dirección de Tecnologías<br>de la Información y<br>Comunicación. |
| Servicios de arrendamiento, mantenimiento y<br>reparación de equipos y sistemas informáticos. | Dirección de Tecnologías<br>de la Información y<br>Comunicación. |
| Adquisición de suministros y materiales de<br>oficina.                                        | Dirección Administrativa                                         |
| Adquisición de libros y bases de datos.                                                       | Dirección de Biblioteca                                          |

Para los demás bienes o servicios requeridos, las contrataciones serán gestionadas directamente por las Unidades Requirientes.

- 6.2.3** Para iniciar un proceso de contratación, las Unidades Requirientes de manera obligatoria deberán contar con una ficha técnica y/o propuesta económica (cotización), en la que se pueda ver claramente las características del bien o servicio requerido, y de ser posible con un presupuesto referencial del mismo.

Adicionalmente en caso de ser maquinaria y/o equipos especializados, las Unidades Requirientes deberán adjuntar la ficha de instalación correspondiente.

- 6.2.4** Únicamente para maquinaria y/o equipos especializados, así como para los bienes con características especiales o que requieran un espacio especial o amplio, la Dirección de Infraestructura deberá emitir un documento que avale que se contará con la infraestructura lista cuando se reciba el bien.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

Para lo cual, de acuerdo al objeto de contratación, cuando se realice la reunión inicial, el Analista asignado de la Dirección Administrativa deberá invitar a la reunión a la Dirección de Infraestructura.

- 6.2.5** El certificado de verificación de catálogo electrónico proporcionado por la Dirección Administrativa tendrá una vigencia máxima de un mes desde su fecha de emisión, para los procesos que no continúen su curso o en los que no se realicen las actividades pendientes.

Previo a la publicación del proceso y/o inicio de la etapa precontractual, el Analista Administrativo asignado deberá verificar que los bienes o servicios requeridos no se encuentren dentro de catálogo electrónico.

- 6.2.6** Para la determinación del presupuesto referencial de los procedimientos de contratación, se deberá tomar en cuenta lo establecido en el artículo 9, numeral 2 de la Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, modificada mediante resolución Nro. RE-SERCOP-2018-0000088 del 9 de marzo del 2018, en el que se establece las siguientes consideraciones mínimas:

- Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares;
- Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados;
- Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales;
- Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes; y,
- Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar.

- 6.2.7** Respecto al monto de adjudicaciones similares realizadas en años pasados, requerido para la determinación del presupuesto referencial, las Unidades Requirientes deberán utilizar el módulo buscador de procedimientos de contratación pública disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública para determinar la existencia de contrataciones de bienes o prestación de servicios de alcance similar al requerido. Para ello, buscarán procedimientos de objetos contractuales similares, por palabra clave o combinación de palabras, dentro de los últimos doce (12) meses contados a partir de la fecha del informe de la Unidad Requiriente.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

Dicho análisis deberá ser incluido en el anexo “Informe de Estudio de Mercado”, que se desplegará en el sistema de gestión por procesos.

- 6.2.8** El número de cotizaciones o propuestas comerciales requeridas para la determinación del presupuesto referencial para la adquisición de bienes o prestación de servicios, será de:

| Tipo                                             | Requerimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régimen Especial –<br>Contratación Directa       | Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores.<br>Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido.<br><br>Excepto en el caso de ser proveedor único para cuyo caso se presentará un informe técnico en el cual se determinarán razones técnicas que establezcan la necesidad exclusiva del objetivo de contratación y el documento de exclusividad. |
| Régimen Especial –<br>Contratación por Selección | Mínimo de 3 a 5 solicitudes de cotizaciones a proveedores.<br>Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido.                                                                                                                                                                                                                                           |

Los proveedores que proporcionen las cotizaciones deberán tener en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la actividad económica relacionada con el objetivo de contratación.

- 6.2.9** Las cotizaciones o propuestas comerciales para la determinación del presupuesto referencial para la adquisición de bienes o prestación de servicios, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Deberán estar vigentes cuando se ejecute la actividad de “Calcular presupuesto referencial” en el sistema de gestión por procesos;
- Deberá contar con la información de la persona natural o jurídica que emite las mismas (incluyendo el RUC), con el fin de verificar su validez;
- Deberán incluir los números de teléfono fijos de la persona natural o jurídica que emite las mismas para que se pueda realizar la verificación correspondiente;
- Deberán estar a nombre de la Universidad;
- Deberán contener las mismas especificaciones del bien o servicio requerido de tal manera que los precios puedan ser comparables, así como similares condiciones de entrega y pago;
- De preferencia deberán ser electrónicas y se deberá cargar el correo en el que se solicitan y se reciben las mismas.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

- 6.2.10** Para los procedimientos de régimen especial – contratación directa, el Analista asignado por la Dirección Administrativa será responsable de solicitar obligatoriamente por lo menos una (1) cotización a proveedores de los bienes o servicios requeridos, la cual será verificada por la Unidad Requirente y en caso de cumplir los requerimientos deberá ser incluida en el informe de estudio de mercado. En caso que la Dirección Administrativa no logre obtener esta cotización, se deberá demostrar las solicitudes e insistencias realizadas a proveedores.

Por lo tanto, el estudio de mercado deberá ser trabajado de manera conjunta entre la Unidad Requirente y el Analista asignado de la Dirección Administrativa, y será suscrito por ambas partes.

Al final, se deberá cumplir con el número mínimo de solicitudes y cotizaciones establecidas en la consideración 6.2.8.

Una vez identificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las cotizaciones solicitadas y la idoneidad de los oferentes, la Unidad Requirente procederá a convocar a los mismos mediante dirección de correo electrónico proporcionada, en la cual se fijará hora y fecha de audiencia de negociación. Los proveedores podrán asistir a la sesión de negociación de manera presencial o virtual. Dicha negociación será transmitida vía streaming y formará parte del expediente del proceso. En la negociación se determinará las mejores condiciones técnicas y económicas, y estará presidida por el responsable de la Unidad Requirente, con la presencia del delegado de la Dirección de Convenios y Contratos. Dicha negociación será documentada en el acta correspondiente.

Al ser una contratación directa, dentro del Estudio de Mercado se definirá el proveedor idóneo al cual se le invitará a participar en el proceso, que será quien presente el presupuesto menor, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

- 6.2.11** Para los procedimientos de régimen especial – contratación directa, la idoneidad de los oferentes incluirá el cumplimiento de por lo menos los siguientes aspectos:
- RUC con actividad económica de acuerdo al objeto de contratación;
  - RUP habilitado en el portal de contratación pública;
  - CPC habilitado de acuerdo al objeto de contratación en el portal de contratación pública.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                   |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |  |                                                   |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 |  | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | 01                                                                                                                                                                                              |  | Día<br>18                                         | Mes<br>10 | Año<br>2019        |
| GAD-CAF-PRD-001                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                   |           | 11 de 22           |

**6.2.12** Para los procedimientos de régimen especial – contratación por selección, las Unidades Requirientes serán responsables de solicitar las cotizaciones y realizar el estudio de mercado correspondiente. El presupuesto referencial para el proceso será el de la cotización menor salvo casos excepcionales debidamente justificados.

**6.2.13** El informe de estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial para la adquisición de bienes o contratación de servicios, tendrá una vigencia máxima de un mes desde su fecha de emisión, para los procesos que no continúen su curso o en los que no se realicen las actividades pendientes.

**6.2.14** En las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia se incluirá la información del proveedor (contratación directa) o proveedores (contratación por selección) que serán invitados para participar en los procesos de contratación pública.

Para los procesos de régimen especial – contratación por selección, se invitará a participar en el proceso a los proveedores que hayan presentado cotizaciones, y que estas hayan sido incluidas en el cuadro comparativo del estudio de mercado. En caso que no se disponga de 3 proveedores necesarios para invitar el proceso, la Unidad Requiriente, con el apoyo del Analista Administrativo asignado, identificará a proveedores adicionales con el RUP habilitado, que pudieran participar en el mismo, los cuales serán incluidos en las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia.

#### **Fase Precontractual**

**6.2.15** En la resolución de inicio del proceso, se justificará la relación directa entre el objeto de contratación, el procedimiento a aplicar, y la necesidad institucional a ser satisfecha; así mismo se hará constar la justificación de la relación directa entre la compra con las actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico. Estas justificaciones estarán claramente establecidas en las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia.

**6.2.16** En los pliegos de los procesos bajo régimen especial contratación directa y contratación por selección, se deberá incluir obligatoriamente el correo electrónico que será domicilio de los proveedores para recibir notificaciones.

#### **Régimen Especial - Contratación Directa**

**6.2.17** Los plazos en el portal del SERCOP para los procesos bajo régimen especial - contratación directa serán de:



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación Científica Responsable, los Procesos Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                         | Fecha de Elaboración y/o Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                         | 01                                             | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

| Tipo                                               | Tiempo                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones. | Máximo 2 días desde la publicación de inicio del proceso. |
| Recepción de ofertas.                              | Máximo 3 días desde la publicación de inicio del proceso. |
| Solicitud de convalidación de errores.             | Máximo 2 día desde la recepción de las ofertas.           |
| Recepción de ofertas convalidadas.                 | Máximo 2 días desde la notificación de convalidación.     |
| Evaluación de ofertas.                             | Máximo 1 día desde la recepción de la oferta convalidada. |

- 6.2.18** Para los procedimientos de régimen especial – contratación directa, la máxima autoridad o su delegado designará un técnico responsable que participará en las actividades necesarias de la etapa precontractual.

#### **Régimen Especial - Contratación por Selección**

- 6.2.19** Los plazos en el portal del SERCOP para los procesos bajo régimen especial - contratación por selección serán de:

| Tipo                                               | Tiempo                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones. | Máximo 2 días desde la publicación de inicio del proceso.     |
| Recepción de ofertas.                              | Máximo 4 días desde la publicación de inicio del proceso.     |
| Solicitud de convalidación de errores.             | Máximo 2 día desde la recepción de las ofertas.               |
| Recepción de ofertas convalidadas.                 | Máximo 2 días desde la notificación de convalidación.         |
| Evaluación de ofertas.                             | Máximo 2 días desde la recepción de las ofertas convalidadas. |

- 6.2.20** Para los procedimientos de régimen especial – contratación por selección, se deberá conformar una comisión técnica que participará en las actividades necesarias de la etapa precontractual. Esta comisión estará conformada por: un delegado de la máxima autoridad (que será quien presidirá la misma), un delegado de la Unidad Requiriente y un técnico afín al objeto de contratación. El secretario para la comisión técnica será nombrado por los miembros de la comisión, fuera de su seno.

- 6.2.21** Para los procedimientos de régimen especial – contratación por selección, al momento de publicar la documentación del procedimiento de contratación a

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |     |      |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |     |      | Número de Páginas: |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Día                                               | Mes | Año  |                    |
| <b>GAD-CAF-PRD-001</b>                                                            | 01                                                                                                                                                                                              | 18                                                | 10  | 2019 | <b>13 de 22</b>    |

través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, no se podrá publicar información que permita identificar el presupuesto referencial del objeto de contratación y los proveedores invitados al proceso.

Dentro de la etapa por adjudicar; o, en caso de que se haya cancelado o declarado desierto el procedimiento, en la etapa de cancelación o declaratoria de desierto, según corresponda, se publicará de forma obligatoria dentro del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la documentación que sustente el presupuesto referencial y los proveedores invitados al proceso.

- 6.2.22** En los procedimientos de régimen especial – contratación por selección, para la evaluación de las ofertas, se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas/ términos de referencia, a través de la metodología “Cumple / No Cumple”. Tras lo cual, los proveedores que cumple con los requisitos establecidos, serán invitados a través de correo electrónico, a la audiencia de negociación con el fin de obtener los mejores precios y condiciones para los bienes o servicios requeridos por la Universidad.

La sesión de negociación se realizará de manera presencial y será transmitida vía streaming.

- 6.2.23** Para la negociación, se utilizarán al menos los siguientes criterios, los cuales deberán ser ponderados (sumando un total del 100%) y deberán estar claramente definidos por las Unidades Requirentes en las especificaciones técnicas / términos de referencia:

| Tipo                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio Objetivo</b>  | El propósito es lograr el producto / servicio solicitado al menor costo posible, sin afectar las especificaciones establecidas por la Unidad Requirente.                                                                                                      |
| <b>Fecha Objetivo</b>   | El propósito es lograr el producto / servicio solicitado al menor tiempo de entrega posible, sin afectar las especificaciones establecidas por la Unidad Requirente. La ponderación máxima de este criterio será del 10%.                                     |
| <b>Calidad Objetivo</b> | El propósito es lograr una mejor condición técnica para el producto / servicio de acuerdo a las necesidades de la Unidad Requirente (Ej. tiempo adicional en la garantía técnica, servicios postventa, mejora técnica, accesorios adicionales, en soporte y/o |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

| Tipo | Descripción                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | mantenimiento, capacitaciones, actualizaciones de licencias, etc.) |

En casos de empate entre los proveedores, posterior a las rondas de negociación, se considerará la experiencia de los mismos para definir el ganador.

- 6.2.24** La recepción de ofertas para los procedimientos de régimen especial – contratación directa y contratación por selección, se realizará de manera física, en la dirección establecida en los pliegos del proceso.

## 7. Procedimiento

### 7.1 Fase Preparatoria

- 7.1.1** El solicitante de la Unidad Requirente ingresa la solicitud de contratación de los bienes o servicios requeridos en el sistema de gestión por procesos, incluyendo la siguiente información:
- Objeto de contratación;
  - Justificación de la necesidad;
  - Tipo de contratación: bienes o servicios;
  - Tipo de gasto: corriente o inversión;
  - Características generales del bien o servicio requerido;
  - Detalle de tipo de certificación requerida (anual o plurianual).

Adicionalmente, el solicitante carga la ficha técnica y/o propuesta económica de los bienes o servicios requeridos y lo remite al responsable de su Unidad a través del sistema de gestión por procesos.

- 7.1.2** El responsable de la Unidad Requirente revisa la solicitud de contratación de los bienes o servicios requeridos. En caso de identificar observaciones, realiza los cambios correspondientes o devuelve el trámite al solicitante. Caso contrario, continúa con el trámite en el sistema de gestión por procesos.

- 7.1.3** El Director Administrativo recibe la solicitud de contratación a través del sistema de gestión por procesos, y en caso de no identificar observaciones, asigna un Analista que se encargará de la ejecución del trámite, desde la fase preparatoria hasta la fase contractual y pagos, en las actividades que le corresponda. Caso contrario, devuelve el trámite a la Unidad Requirente, para que realice los cambios que correspondan.





|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |     |      |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |     |      | Número de Páginas: |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Día                                               | Mes | Año  |                    |
| GAD-CAF-PRD-001                                                                   | 01                                                                                                                                                                                              | 18                                                | 10  | 2019 | 15 de 22           |

**7.1.4** El Analista Administrativo asignado revisa la solicitud de contratación y la ficha técnica y/o propuesta económica de los bienes o servicios requeridos. En caso de identificar observaciones, devuelve el trámite al solicitante de la Unidad Requirente. Caso contrario, realiza la invitación para la reunión inicial con la Unidad Requirente, a través del sistema de gestión por procesos.

**7.1.5** Durante la reunión inicial, el Analista Administrativo asignado completa el checklist inicial con la Unidad Requirente y se define inicialmente el tipo de procedimiento que se aplicará, que pudiere ser régimen especial – contratación directa o régimen especial – contratación por selección, para que el trámite continúe.

En caso que se identifique que la Unidad Requirente debe realizar alguna modificación en la solicitud, el Analista Administrativo asignado devuelve el trámite a la misma, a través del sistema de gestión por procesos.

De manera simultánea se ejecutan las siguientes actividades:

#### **7.1.6 Verificación de Catálogo Electrónico**

**7.1.6.1** El Analista Administrativo asignado revisa si los bienes o servicios requeridos se encuentran disponibles dentro del catálogo electrónico del SERCOP. Tras lo cual, carga y suscribe electrónicamente la verificación de catálogo, en el sistema de gestión por procesos.

En caso que los bienes o servicios requeridos se encuentren disponibles en catálogo electrónico, el procedimiento actual finaliza. Caso contrario, el trámite continúa en el sistema de gestión por procesos.

#### **7.1.7 Aval de Infraestructura**

**7.1.7.1** Para maquinaria y/o equipos especializados, la Dirección de Infraestructura revisa las especificaciones del bien y los requerimientos de instalación del mismo. En caso que se cuente con la infraestructura requerida para el bien, el personal de la Dirección de Infraestructura incluye el lugar específico donde será colocado, así como la fecha en que estará disponible dicho lugar, en el sistema de gestión por procesos.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |             |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |             | Número de Páginas: |
|                                                                                   | 01                                                                                                                                                                                              | Día<br>18                                         | Mes<br>10 | Año<br>2019 | 16 de 22           |

En caso que se requiera información adicional, la Dirección de Infraestructura devuelve el trámite a la Unidad Requirente, a través del sistema de gestión por procesos.

- 7.1.7.2** Si se cuenta con la infraestructura requerida, el Director de Infraestructura genera y suscribe electrónicamente el aval correspondiente y lo remite a través del sistema de gestión por procesos.

En caso que no se cuente con la infraestructura requerida para los bienes, el trámite finaliza en el sistema de gestión por procesos y se comunica a la Unidad Requirente este particular, a través de correo electrónico.

- 7.1.7.3** En caso que uno o más de los bienes requeridos no dispongan de aval de infraestructura, la Unidad Requirente decide si continua con el proceso, se remueven los bienes que no cuenta con el aval y se continúa el proceso con los que sí disponen, o se remite el trámite nuevamente a la Dirección de Infraestructura para consideraciones adicionales, a través del sistema de gestión por procesos.

#### **7.1.8 Verificación de Bodega**

- 7.1.8.1** Para el caso de bienes, el Guardalmacén revisa si los bienes requeridos se encuentran disponibles en bodega. Tras lo cual, genera y suscribe electrónicamente la verificación de bodega, en el sistema de gestión por procesos.

- 7.1.8.2** En caso que uno o más de los bienes requeridos se encuentren disponibles en Bodega, la Unidad Requirente decide si continua con el proceso, se remueven los bienes con los que dispone Bodega y se continúa el proceso con los faltantes, o se remite el trámite nuevamente al Guardalmacén para consideraciones adicionales, a través del sistema de gestión por procesos.

En caso que todos los bienes requeridos se encuentren disponibles en Bodega, el proceso finaliza.

- 7.1.9** El solicitante de la Unidad Requirente realiza el estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial de los bienes o servicios requeridos con base a las consideraciones 6.2.6 a 6.2.12. Para lo cual, el solicitante completa los documentos requeridos y los remite a través del sistema de gestión por procesos.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| <div>UNIVERSIDAD<br/>YACHAY<br/>TECH</div>  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                                                              | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                                                              | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

Si el tipo de procedimiento a realizarse es régimen especial – contratación directa, el solicitante de la Unidad Requirente trabaja de manera conjunta con el Analista Administrativo asignado.

- 7.1.10** El Analista Administrativo asignado revisa el estudio de mercado de los bienes o servicios requeridos, previamente realizado por la Unidad Requirente. En caso de identificar observaciones, devuelve el trámite al solicitante para que realice los cambios requeridos. Caso contrario, continúa con el trámite a través del sistema de gestión por procesos.

Si el tipo de procedimiento a realizarse es régimen especial – contratación directa, el Analista Administrativo asignado suscribe electrónicamente el estudio de mercado.

- 7.1.11** El servidor asignado de la Dirección Financiera realiza la revisión del estudio de mercado de los bienes o servicios requeridos, que consiste en verificar la veracidad de las cotizaciones mediante:
- Llamadas de confirmación a proveedores (de manera aleatoria);
  - Consulta de actividades económicas establecidas en el RUC, en la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI);
  - Consulta de accionistas en el portal de información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Asimismo, verifica que las cotizaciones cumplan con las condiciones establecidas en las consideraciones 6.2.6 a 6.2.12.

En caso de identificar observaciones, devuelve el trámite al Analista Administrativo asignado, para que se realicen los cambios correspondientes. Caso contrario, genera y suscribe electrónicamente la verificación del presupuesto referencial y la envía a través del sistema de gestión por procesos.

- 7.1.12** El Analista de Presupuesto de la Dirección Financiera analiza las características de los bienes o servicios requeridos y define los ítems presupuestarios con base en el clasificador presupuestario de egresos emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y los incluye en el sistema de gestión por procesos.

- 7.1.13** El Guardalmacén revisa los ítems presupuestarios incluidos por el Analista de Presupuesto, para los bienes o servicios que se van a contratar y en caso de requerirse, modifica o mantiene los mismos y continúa con el proceso a través del sistema de gestión por procesos.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |     |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |     |      |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |     |      | Número de Páginas: |
| GAD-CAF-PRD-001                                                                   | 01                                                                                                                                                                                              | Día                                               | Mes | Año  | 18 de 22           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | 18                                                | 10  | 2019 |                    |

- 7.1.14** De acuerdo al monto del presupuesto referencial, la máxima autoridad ejecutiva o su delegado revisa la documentación generada en el proceso de contratación. En caso de conformidad, genera y suscribe electrónicamente la autorización de gasto y la remite a través del sistema de gestión por procesos.

En caso que considere que la contratación no es requerida, rechaza el trámite en el sistema de gestión por procesos y se notifica al solicitante a través de correo electrónico.

- 7.1.15** El Analista Administrativo asignado, con base en el estudio de mercado realizado y las características de los bienes o servicios requeridos, ratifica o modifica el tipo de procedimiento de contratación en el sistema de gestión por procesos.

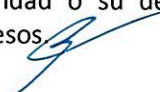
**7.1.16 Aval al Plan Operativo Anual, Certificación Presupuestaria y Reforma al Plan Anual de Contratación**

- 7.1.16.1** Con base en la autorización de gasto, la Dirección de Planificación identifica si se requiere un aval o una reforma al Plan Operativo Anual (POA) para el proceso de contratación en cuestión. Tras lo cual, procede a emitir la misma y coordinar su suscripción por parte de la máxima autoridad o su delegado, en el sistema de gestión por procesos.

En caso de no disponer de recursos, el trámite finaliza y se notifica a la Unidad Requirente a través de correo electrónico.

- 7.1.16.2** La Dirección Financiera recibe el aval o reforma al POA emitido y realiza las gestiones que correspondan para la obtención de la certificación presupuestaria correspondiente para el proceso de contratación.

- 7.1.16.3** En caso que se haya realizado una reforma al presupuesto, el Analista Administrativo asignado identifica si se requieren realizar reformas al Plan Anual de Contratación (PAC) para el proceso de contratación en cuestión. En caso positivo, se coordina con la Dirección de Contratación la elaboración de la resolución de reforma al PAC y posterior suscripción de la misma por parte de la máxima autoridad o su delegado, a través del sistema de gestión por procesos.



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| <div>UNIVERSIDAD<br/>YACHAY<br/>TECH</div>  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                                                              | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                                                              | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

En caso que no se requiere reformas al PAC, el trámite continúa a través del sistema de gestión por procesos.

#### **7.1.17 Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia**

**7.1.17.1** Simultáneamente, el solicitante de la Unidad Requirente elabora las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios requeridos de acuerdo a la consideración 6.2.13, los carga en la herramienta Drive y comparte el link para revisión en el sistema de gestión por procesos.

**7.1.17.2** Simultáneamente, el personal asignado de la Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Dirección de Contratación, revisan las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios requeridos en la herramienta Drive, e incluyen sus comentarios, en caso de aplicar.

**7.1.17.3** El Analista Administrativo asignado coordina una reunión con la Unidad Requirente y los revisores de la Dirección Financiera y Dirección de Contratación, para solventar las observaciones identificadas en las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios requeridos. Tras lo cual, cargan el archivo final en el sistema de gestión por procesos, para continuar con el trámite.

**7.1.17.4** El solicitante, responsable de la Unidad Requirente, Director Administrativo, Director Financiero y Director de Contratación proceden con la suscripción electrónica de las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios requeridos, a través del sistema de gestión por procesos.

**7.1.18** Una vez que se cuenta con el aval POA y la certificación presupuestaria, se ha reformado el PAC (en caso de requerirse) y se dispone de las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios requeridos, la máxima autoridad o su delegado recibe el trámite y en caso de conformidad, autoriza el inicio del proceso a través del sistema de gestión por procesos.

Caso contrario, rechaza el trámite y notifica las razones a la Unidad Requirente, a través del sistema de gestión por procesos.

**7.1.19** El Analista Administrativo asignado elabora los pliegos para el proceso de contratación en cuestión y remite el trámite a la Dirección de Contratación

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           | 20 de 22           |

para que se elabore la resolución de inicio correspondiente, a través del sistema de gestión por procesos.

- 7.1.20** La Dirección de Contratación revisa la documentación del proceso de contratación en cuestión y en caso de identificar observaciones, devuelve el mismo al Analista Administrativo asignado, a través del sistema de gestión por procesos.

Caso contrario, elabora y remite la resolución de inicio del proceso de contratación a la máxima autoridad o su delegado para su suscripción, previo a la revisión del Analista Administrativo asignado, a través del sistema de gestión por procesos.

- 7.1.21** Una vez que la resolución ha sido revisada por el Analista Administrativo asignado, la máxima autoridad o su delegado revisa finalmente la resolución de inicio del proceso de contratación y en caso de conformidad, la suscribe electrónicamente y el trámite continúa a través del sistema de gestión por procesos.

Caso contrario, devuelve el trámite al Analista Administrativo asignado para que realice los cambios correspondientes, a través del sistema de gestión por procesos.

## **7.2 Fase Precontractual**

- 7.2.1** El Analista Administrativo asignado identifica si para el proceso de contratación en cuestión se requiere un profesional afín o una comisión técnica para que participe en las actividades de la fase precontractual (de acuerdo a la consideración 6.2.16). Adicionalmente, incluye las fechas para el proceso en el portal del SERCOP con base en las consideraciones 6.2.15 o 6.2.16 y remite la actividad a través del sistema de gestión por procesos.

- 7.2.2** La máxima autoridad o su delegado revisa los funcionarios incluidos para que participen como técnicos responsables o miembros de la comisión técnica, así como las fechas en el portal para el proceso de contratación. En caso de conformidad, genera y suscribe electrónicamente el memorando de designación y lo remite a través del sistema de gestión por procesos.

Caso contrario, realiza los cambios necesarios en el formulario del sistema de gestión por procesos.

- 7.2.3** En caso que se haya conformado una comisión técnica para el proceso de contratación, los miembros designan el secretario de la misma, generan y



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |

suscriben el acta de designación correspondiente y lo remiten a través del sistema de gestión por procesos.

**7.2.4** El Analista Administrativo asignado realiza la publicación del proceso de contratación pública en el portal del SERCOP, de acuerdo a las fechas previamente establecidas y carga la documentación requerida.

**7.2.5** El profesional afín o el presidente de la comisión técnica ejecutan las actividades requeridas en el portal que incluye: preguntas y respuesta, recepción de ofertas, convalidación de errores, recepción de ofertas convalidadas, evaluación de ofertas, negociación, recomendación de adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación (de acuerdo a las consideraciones 6.2.15 a 6.2.18). Para lo cual, generan las actas correspondientes y las cargan en el sistema de gestión por procesos.

**7.2.6** En caso que se recomiende la adjudicación del proceso de contratación, la Dirección de Contratación revisa la documentación y en caso de identificar observaciones, devuelve el trámite al Analista Administrativo asignado, a través del sistema de gestión por procesos.

Caso contrario, elabora y remite la resolución de adjudicación del proceso de contratación a la máxima autoridad o su delegado para su suscripción, previo a la revisión del Analista Administrativo asignado, a través del sistema de gestión por procesos.

Si se recomienda la declaratoria de desierto o cancelación del proceso, se realizan las actividades correspondientes, contempladas en el sistema de gestión por procesos, que incluye la elaboración y revisión de la resolución, para la posterior suscripción de la máxima autoridad o su delegado.

**7.2.7** Una vez que la resolución ha sido revisada por el Analista Administrativo asignado, la máxima autoridad o su delegado revisa finalmente la resolución de adjudicación del proceso de contratación y en caso de conformidad, la suscribe electrónicamente y el trámite continúa a la fase contractual, a través del sistema de gestión por procesos.

Caso contrario, devuelve el trámite al Analista Administrativo asignado para que realice los cambios correspondientes, a través del sistema de gestión por procesos.

## 8. Normativa Base

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | <b>Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios<br/>para la Investigación Científica Responsable, los Procesos<br/>Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico</b> |                                                   |           |           |                    |
|                                                                                   | No. de Versión:                                                                                                                                                                                 | Fecha de Elaboración y/o<br>Última Actualización: |           |           | Número de Páginas: |
|                                                                                   | GAD-CAF-PRD-001                                                                                                                                                                                 | 01                                                | Día<br>18 | Mes<br>10 | Año<br>2019        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |           | 22 de 22           |

- 8.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- 8.2 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- 8.3 Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública.

## 9. Histórico de Cambios

| Responsable                               | Fecha      | Motivo del cambio                           |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Dirección de Planificación<br>e Inversión | 18/10/2019 | Documentación inicial del<br>procedimiento. |

## 10. Anexos

Los anexos para el procedimiento se encuentran definidos e implementados en el sistema de gestión por procesos.

